

통 보

일련번호 20 수송 - 04

제 목 ◇◇운임 채권·채무 내부통제 관리 체계 미흡

소 관 부 서 GGG◇◇부

관 계 부 서 ◇◇○○◆◆TF

내 용

GGG◇◇부는 ◇◇운임 산정시 원가보상을 원칙으로 하고 있으며 이를 위해 연도별로 운임율을 산정하고 분기별로 조정하여 항차별 운임을 지급하고 있다. 그 후 익년도에 실제 발생비용을 확인하여 과부족금액이 발생할 경우 이를 항차별·선사별로 정산하고 있다.

[표1. 국적 1,4,6,8,11,14호선 및 용선4호선 ◇◇운임 정산(안)]

구 분		USD	KRW	원화환산 합계 (세금계산서* 기준)
2014상반기 (ㄱㄱㅇㄴ)	14년 지급운임	102,058,365.17	18,284,638,060	139,009,478,220
	15년 확정운임	93,015,803.52	15,356,086,336	125,384,480,320
	차액이자	-35,391.52	-282,319,812	-324,184,441
	정산운임	-9,077,953.17	-3,210,871,536	-13,949,182,341
2014하반기 (ㄱㄱGGGㄴㄴ)	14년 지급운임	106,567,518.69	21,580,683,320	147,639,401,178
	15년 확정운임	110,635,607.78	28,092,935,549	158,963,795,992
	차액이자	-44,565.96	309,128,029	256,410,955
	정산운임	4,023,523.13	6,821,380,258	11,580,805,768
합 계	14년 지급운임	208,625,883.86	39,865,321,380	286,648,879,398
	15년 확정운임	203,651,411.30	43,449,021,885	284,348,276,312
	차액이자	-79,957.48	26,808,217	-67,773,486
	정산운임	-5,054,430.04	3,610,508,722	-2,368,376,572

* ㄱㄱㅇㄴ의 경우 공사요구대로 2015.12.16.일자 세금계산서를 발행했을 경우를 가정하여 작성

공사는 '15년 말경 2014 회계연도 ◇◇운임 정산업무를 ㄱㄱGGGㄴㄴ와 실시 (~'15.12.1)하는 과정에서 '14년 전체 정산금액을 영업양수도 거래종결일인

'14.06.30. 기준으로 ㅎㅎㅇㄴ 정산분과 ㅎㅎGGGㄴㄴ 정산분으로 각각 나누어 양사에 통보하였다.[표1. 참조]

그러나 ㅎㅎㅇㄴ는 공사가 통보한 약 130억원의 ◇◇운임 환수금액에 대하여 동 환수금액이 대부분 2014년 상반기에 공사가 지급한 입거수리비 미지출분에 해당하는 바, 이미 ㅎㅎㅇㄴ와 ㅎㅎGGGㄴㄴ간 입거수리비 정산이 완료되었으므로 동의할 수 없다고 이의를 제기('15.12.14.)하였다.

GGG◇◇부는 ㅎㅎㅇㄴ가 이의를 제기하면서 세금계산서발행을 거부하자, 정산금액 미확정과 증빙서류 미비를 이유로 동건 관련 SAP ㅅㅇ관리시스템 입력과 회계처리를 하지 않았으며 결국 2015년 공사 재무제표에서 ㅎㅎㅇㄴ의 미수금 약 130억원이 누락되었다.

[표2. ㅎㅎㅇㄴ 운임 등 미지급 현황(19호선)]

항차명	USD	KRW	원화환산	운임지급일
LF26	1,032,998.02	937,891,970	2,120,158,204	'16.4.18
OF43	2,834,028.32	3,673,325,516	6,840,068,761	'16.9.7
GLD02	780,525.20	53,889,920	927,687,881	'16.10.6
RF61	1,177,856.46	67,033,674	1,403,311,828	'16.11.7
보험금	1,193,112.26		1,446,887,238	-
YM체선료	133,909.34	1,061,770,642	1,212,766,814	-
합계	7,152,429.60	5,793,911,722	13,950,880,726	

그 후 GGG◇◇부는 '16.4~11월 국적 19호선1) ◇◇운임 등을 TTTT에 미지급하고 TTTT가 ㅎㅎㅇㄴ에 위탁수수료 채권을 지급하지 않도록 조치하는 등 미회수 ◇◇운임에 대한 채권을 확보2)함으로써 채권회수가능성을 높였다.

1) TTTT(Korea GGG Trading)사는 국적 19호선의 운영선사로 동 선박의 운항을 ㅎㅎㅇㄴ와 위수탁 계약을 체결하여 맡기고 있어 공사가 지급하는 ◇◇비중 자본비를 제외한 모든 수송비는 공사로부터 TTTT를 거쳐 ㅎㅎㅇㄴ로 지급되고 있음

2) ㅎㅎㅇㄴ 미지급금은 공사와 직접거래대상이 아니어서 법률적으로 인정되는 담보채권이 아니나 GGG ◇◇부는 그렇게 믿고 있었음

그러나, GGG◇◇부는 '16~'17 결산기간 중에도 결산부서와 동건 관련 처리방안을 다시 논의하지 않았다.

1. 회계처리 부실

'19.12.19. ㅎㅎㅇㄴ와의 중재판정 결과 공사의 2014 회계연도 ◇◇운임 정산채권이 상법 제840조에 따른 “제척기간”(2년)이 도과되었다는 사유로 “각하”되면서, 공사가 ㅎㅎㅇㄴ로부터 받겠다고 '15.12.14. 통보한 2014 상반기 ◇◇운임 정산채권은 결국 공사 재무제표에 인식되지 못하였다.

GGG◇◇부는 '15년 결산당시 ㅎㅎ◇◆부와 협의한 결과 세금계산서 없이는 미수금 회계처리를 할 수 없다는 결론을 도출했다고 주장하나, 당시 GGG◇◇부가 ㅎㅎ◇◆부에게 제공한 정보는 '금액이 확정되지 않았고 세금계산서발행도 되지 않는다'는 단편적인 내용에 불과했다.

ㅎㅎ◇◆부 의견에 따르면 당시 GGG◇◇부의 '14년 상반기 정산분(130억원, ㅎㅎㅇㄴ) 회수의지가 확고했다는 점, 기 확정된 '14년 전체 정산금액에 맞추어 ㅎㅎGGGㄴㄴ에 '14년 하반기 정산분(110억원)을 지급('15.12.22.)한 상황이라는 점 등 ◇◇운임 미환수와 관련된 전체적인 상황을 자세히 설명했다면 미수금 수기전표 발행, 우발자산 인식, 기타 주석기재 등 재무제표에 반영할 방안을 검토할 수 있었다고 한다.

2. 내부통제 설계 미흡

GGG◇◇부의 ◇◇운영분야 내부통제프로세스에는 위와 같은 ◇◇운임 미정산 채권·채무에 대한 통제활동이 설계되어 있지 않다. 따라서 동건과 같은

사례는 추후에도 재발될 가능성이 상존하고 있다.

만약 ◇◇운임 미환수분에 대하여 재무제표 인식여부에 대한 내부통제 활동이 있었다면 미수금·우발자산·기타 주석사항 등으로 표시되었을 것이며, 이러한 경우 2016년과 2017년 결산감사시 장기미수금 등 장기미결사항을 처리토록 처분하는 내부통제절차가 이루어져 적기 중재신청이 이루어졌을 것이다.

조치할 사항

GGG◇◇부는 ㄴㄴㅌㅌ부와 협의하여 GGG◇◇운임 채권·채무가 공사 재무제표에 누락 없이 인식될 수 있도록 통제활동을 추가하는 등 내부통제 관리체계를 강화하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)